정보유출 솜방망이 처벌
범인 4명 중 1명만 '실형'

판결문 660건 분석

유출범 152명중
66명은 벌금형
45명 집유 그쳐

절도죄 보다
실형 선고 더 적어
법적제재 강화해야

개인정보 유출 사건이 갈수록 늘어나고 사회적 파장도 커지고 있지만 개인정보를 빼돌리거나 유통시킨 범인들에 대한 처벌 수위는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 개인정보 유출은 협박·사기 등 2차 범죄로 연결될 수 있는 만큼 법적 제재를 강화해야 한다는 지적이 나온다.

11일 매일경제가 법률 데이터 기업 엘박스에 공개된 2021~2025년 개인정보 유출 사건 판결문 660여 건을 분석한 결과 개인정보 1000건 이상이 유출·유통된 대형 사건은 총 70건으로 집계됐다. 관련기사 A25면

사건 70건에 대한 판결 결과를 보면 기소된 유출범 152명 가운데 실형을 선고받은 사례는 41명(27%)에 불과했다. 66명(43.4%)은 벌금형이었고 평균 579만원을 선고받았다. 나머지 45명(29.6%)은 집행유예에 그쳤다. 이번 분석에서는 회원 가입 계정이나 개인정보 파일 단위로만 파악돼 정확한 피해 규모를 산정하기 어려운 사건 62건은 제외했다.



서초동의 한 변호사는 "통상 개인정보 유출 사건은 절도죄와 비슷한 수준에서 양형이 이뤄지고 실형 선고는 오히려 절도가 훨씬 많다"며 "개인정보 유출은 한 번으로 끝나는 게 아니라 다크웹 등에서 2차·3차 불법 유통을 반복하면서 피해가 확대될 확률이 높아 보다 강한 처벌이 필요하다"고 강조했다.

박홍주 기자